

1500914-41.2022.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/10/2022

... rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500914-41.2022.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500914-41.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2087899/2022 - DEL.POL.CAJAMAR, 23975468 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2087899 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL GUILHERME SOUSA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

RAFAEL GUILHERME SOUSA FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público por infração ao art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 30 de março de 2022, foi surpreendido trazendo consigo e vendendo a droga descrita na denúncia.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão dos entorpecentes e pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

A quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida e a forma de acondicionamento da droga, somadas às circunstâncias em que se deu a apreensão, evidenciam que o réu certamente não era somente usuário, de modo que é de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

É importante ressaltar, neste ponto, que a atual e predominante jurisprudência dos nossos Tribunais é no sentido de que, para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga.

Para configuração do crime, basta que o agente traga consigo a substância entorpecente, não se exigindo a tradição, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512).

A propósito: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 20. da Lei nº 11.343/06, 'contrário sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, como ocorreu na hipótese dos autos, circunstância que evidencia o comércio clandestino:

"Para a caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida..." (Tribunal de Justiça de São Paulo, RT 114/357).

Além disso, ao ser interrogado, o réu confessou a prática do crime.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena.

A pena será aplicada no mínimo, já que o aumento relacionado com o potencial lesivo das drogas será compensado com a confissão.

Em razão da data do fato, em que já revogada a necessidade de isolamento social e ante o controle da pandemia, afasto a agravante.

Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, que não se mostra viável na medida em que já foi condenado por tráfico e, logo após colocado em liberdade, voltou a praticar o mesmo crime.

No mesmo sentido, confira-se jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (grifei): "A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda. Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas". Sabe-se que em termos repressivos o ditame constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República... A inteligência útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais (Apelação Criminal nº 0010848-02.2010.8.26.0453, 3ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL).

A minguada de outras circunstâncias, torno a pena definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL GUILHERME SOUSA FERREIRA à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO e ao pagamento de 500 dias multa, na forma especificada, por ter

praticado a conduta descrita no artigo artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.
Em razão da confissão e do regime inicial semiaberto, revogo a prisão preventiva e
defiro o recurso em liberdade.
Expeça-se alvará de soltura.
PRIC

Cajamar, 28 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA